



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 2237192 - RJ(2025/0388019-9)

RELATOR : **MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA**
AGRAVANTE : **MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**
AGRAVADO : **FERNANDO PASSOS**
ADVOGADOS : **BRUNO ARAUJO DUAILIBE PINHEIRO - MA006026**
GUSTAVO ALVES PINTO TEIXEIRA - RJ123924
BRUNO QUEIROZ OLIVEIRA - CE015101B
ALBERTO DOS SANTOS MOREIRA - DF064783
JENIFFER LIMA DOS SANTOS - SP358124
LETÍCIA BRAZ MENDONÇA - SP417145

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1. INCOMPETÊNCIA DO RELATOR. PREVENÇÃO NÃO OBSERVADA. JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO. PRECLUSÃO DA ALEGAÇÃO. ART. 71, § 4º, RISTJ. 2. OFENSA AO ART. 563 DO CPP. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. ACIONÁRIO DE EMPRESA RELACIONADA COM A INVESTIGAÇÃO. PARCIALIDADE AFERÍVEL OBJETIVAMENTE. PREJUÍZO DEMONSTRADO. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Quanto à alegada incompetência deste relator, registro que a distribuição interna do STJ tem natureza relativa, motivo pelo qual eventual prevenção não reconhecida ou reconhecida equivocadamente deve ser suscitada até o início do julgamento, sob pena de preclusão. Com efeito, "o entendimento do STJ é de que a prevenção deve ser suscitada no primeiro momento em que a parte tiver oportunidade, que no caso é a própria distribuição do recurso, ou até o instante que precede o início do seu julgamento". (EDcl no AgRg no AREsp n. 150.035/DF, relator Ministro Humberto Martins, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015, DJe de 2/2/2017.)

2. A alegação ministerial consiste em suposta ofensa ao art. 563 do CPP, por considerar que os atos foram anulados sem que se perquirisse a respeito do efetivo prejuízo. Contudo, conforme explicitado na decisão monocrática, a suspeição do magistrado foi verificada em razão de ele possuir 47 participações acionárias da Companhia em que se investigava a divulgação indevida de informações no mercado.

- Nesse contexto, o acórdão recorrido consignou que "a condição que deu causa à mencionada suspeição já existia desde antes da instauração do IPL originário (sendo preexistente portanto ao início das investigações policiais), de modo que atinge todos os atos proferidos pelo Magistrado Dr. VITOR BARBOSA VALPUESTA naquele feito e

nos correlacionados, por razões que, como visto acima, são bastante objetivas" (e-STJ fl. 228).

- Como visto, a Corte Regional, ao analisar o caso concreto, considerou que o fato de o juiz ser acionista da IRB BRASIL RESSEGUROS - companhia relacionada à investigação, uma vez que se averiguava a desvalorização de cotações de ações da companhia em virtude de divulgação indevida de informações supostamente inverídicas ao mercado - já revelava o prejuízo, diante da ausência de imparcialidade aferível objetivamente. Dessa forma, não há se falar em ofensa ao art. 563 do CPP.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026 a 11/03/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Impedido o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 2237192 - RJ(2025/0388019-9)

RELATOR : **MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA**
AGRAVANTE : **MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**
AGRAVADO : **FERNANDO PASSOS**
ADVOGADOS : **BRUNO ARAUJO DUAILIBE PINHEIRO - MA006026**
GUSTAVO ALVES PINTO TEIXEIRA - RJ123924
BRUNO QUEIROZ OLIVEIRA - CE015101B
ALBERTO DOS SANTOS MOREIRA - DF064783
JENIFFER LIMA DOS SANTOS - SP358124
LETÍCIA BRAZ MENDONÇA - SP417145

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1. INCOMPETÊNCIA DO RELATOR. PREVENÇÃO NÃO OBSERVADA. JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO. PRECLUSÃO DA ALEGAÇÃO. ART. 71, § 4º, RISTJ. 2. OFENSA AO ART. 563 DO CPP. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. ACIONÁRIO DE EMPRESA RELACIONADA COM A INVESTIGAÇÃO. PARCIALIDADE AFERÍVEL OBJETIVAMENTE. PREJUÍZO DEMONSTRADO. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Quanto à alegada incompetência deste relator, registro que a distribuição interna do STJ tem natureza relativa, motivo pelo qual eventual prevenção não reconhecida ou reconhecida equivocadamente deve ser suscitada até o início do julgamento, sob pena de preclusão. Com efeito, "o entendimento do STJ é de que a prevenção deve ser suscitada no primeiro momento em que a parte tiver oportunidade, que no caso é a própria distribuição do recurso, ou até o instante que precede o início do seu julgamento". (EDcl no AgRg no AREsp n. 150.035/DF, relator Ministro Humberto Martins, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015, DJe de 2/2/2017.)

2. A alegação ministerial consiste em suposta ofensa ao art. 563 do CPP, por considerar que os atos foram anulados sem que se perquirisse a respeito do efetivo prejuízo. Contudo, conforme explicitado na decisão monocrática, a suspeição do magistrado foi verificada em razão de ele possuir 47 participações acionárias da Companhia em que se investigava a divulgação indevida de informações no mercado.

- Nesse contexto, o acórdão recorrido consignou que "a condição que deu causa à mencionada suspeição já existia desde antes da instauração do IPL originário (sendo preexistente portanto ao início das investigações policiais), de modo que atinge todos os atos proferidos pelo Magistrado Dr. VITOR BARBOSA VALPUESTA naquele feito e

nos correlacionados, por razões que, como visto acima, são bastante objetivas" (e-STJ fl. 228).

- Como visto, a Corte Regional, ao analisar o caso concreto, considerou que o fato de o juiz ser acionista da IRB BRASIL RESSEGUROS - companhia relacionada à investigação, uma vez que se averiguava a desvalorização de cotações de ações da companhia em virtude de divulgação indevida de informações supostamente inverídicas ao mercado - já revelava o prejuízo, diante da ausência de imparcialidade aferível objetivamente. Dessa forma, não há se falar em ofensa ao art. 563 do CPP.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL contra decisão monocrática, da minha lavra, que conheceu em parte do recurso especial para negar-lhe provimento.

Consta dos autos que o recorrido impetrou *habeas corpus* na origem, cuja ordem foi concedida, em parte, para anular todos os atos decisórios praticados pelo magistrado que se declarou suspeito. A propósito, confira-se a ementa (e-STJ fls. 249):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO RECONHECIDA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS. RECONHECIDA NULIDADE DOS ELEMENTOS DERIVADOS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. 1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente investigado em inquérito policial instaurado para apurar suposta manipulação do mercado de ações pela divulgação de informações inverídicas sobre empresa IRB BRASIL RESSEGUROS. O Magistrado, declarou-se suspeito por possuir participações acionárias na referida empresa, tendo sido ratificado os seus atos e recebida a denúncia pela autoridade ora impetrada (ato apontado como coator).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a suspeição do magistrado resulta na anulação de todos os atos praticados, incluindo os proferidos em fase pré-processual e antes de ter se declarado suspeito; (ii) verificar a extensão da nulidade e a possibilidade de ratificação desses atos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condição de acionista de magistrado de empresa diretamente interessada no feito em que atua gera presunção legal de parcialidade, sendo irrelevante, sobretudo quando o próprio se declara suspeito, a quantidade de ações que possuía ou se seria substancial o impacto financeiro em seu patrimônio.

4. Existia desde antes da instauração do IPL originário a mencionada condição que deu causa à declaração de suspeição (sendo preexistente, portanto, ao início das investigações policiais), atingindo, assim, a todos os atos proferidos pelo Julgador suspeito, incluindo os que são anteriores a ela e os da fase pré-processual.

5. *O reconhecimento da suspeição acarreta nulidade absoluta de todos os atos.*

6. *A suspeição exige tratamento mais rigoroso que casos de incompetência. Incabível a ratificação de atos decisórios de magistrado suspeito (não por motivos de foro íntimo, cuja discussão exige análise casuística), sendo desnecessária demonstração de efetivo prejuízo.*

7. *Válida apenas a ratificação de atos ordinatórios (neles não há propriamente um juízo de valor que pudesse ser maculado pela parcialidade), sendo os atos decisórios nulos, bem como os elementos probatórios obtidos com base neles e o recebimento da denúncia lastreada também neles.*

IV. DISPOSITIVO

8. *Ordem parcialmente concedida.*

No recurso especial, o *parquet* apontou, em um primeiro momento, ofensa ao art. 563 do Código de Processo Penal, ao argumento de que não ficou demonstrado o prejuízo que justificaria a nulidade dos atos praticados pelo juiz suspeito. Suscitou, também, dissídio jurisprudencial com relação ao art. 254 do Código de Processo Penal, apresentando como paradigma a Apelação Criminal n. 5015542-05.2016.4.04.7100/RS, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

O recurso foi conhecido em parte e improvido.

No presente agravo regimental, o *parquet* afirma, em um primeiro momento, que o recurso foi distribuído a este relator equivocadamente, uma vez que a prevenção seria do Ministro Sebastião Reis Júnior. No mais, afirma que deve prevalecer, na hipótese dos autos, o princípio da instrumentalidade das formas, aferindo a efetiva ocorrência de prejuízo.

Pugna, assim, pelo provimento do agravo regimental.

É o relatório.

VOTO

A insurgência não merece prosperar.

Preliminarmente, quanto à alegada incompetência deste relator, registro que a distribuição interna do Superior Tribunal de Justiça tem natureza relativa, motivo pelo qual eventual prevenção não reconhecida ou reconhecida equivocadamente deve ser suscitada até o início do julgamento, sob pena de preclusão. Com efeito, "o entendimento do STJ é de que a prevenção deve ser suscitada no primeiro momento em que a parte tiver oportunidade, que no caso é a própria distribuição do recurso, ou até o instante que

precede o início do seu julgamento". (EDcl no AgRg no AREsp n. 150.035/DF, relator Ministro Humberto Martins, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015, DJe de 2/2/2017.)

Assim, "[a] pretensão tardia da nulidade julgamento, com base na prevenção de outro órgão julgador, formulada somente após a interposição de agravo interno em agravo em recurso especial, após a ciência de resultado de mérito desfavorável à parte suscitante, configura violação à boa-fé processual, constitui a chamada nulidade de algibeira, sendo de se confirmar a preclusão da alegação já pronunciada pelo órgão colegiado [...]". (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.517.514/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 12/5/2020.)

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INOBSERVÂNCIA À REGRA DE PREVENÇÃO INTERNA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. EIVA ARGUIDA APENAS APÓS O JULGAMENTO DO RECLAMO. PRECLUSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do enunciado do enunciado 706 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, "é relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção".

2. O artigo 71, § 4º, do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça preceitua que "a prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo órgão do Ministério Público, até o início do julgamento".

3. Na espécie, não tendo a defesa suscitado a prevenção antes do julgamento do mérito deste reclamo, impõe-se o reconhecimento da preclusão, não havendo que se falar em nulidade do acórdão impugnado. Precedentes.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no RHC n. 123.439/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 16/3/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGRA DE PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRECLUSÃO. DEMANDA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. JULGAMENTO PROCEDENTE. APELAÇÃO. ERRO ESCUSÁVEL. RECEBIMENTO DA APELAÇÃO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "nos termos contidos no art. 71 do RISTJ, bem como na jurisprudência assentada no STJ, caso não seja reconhecida de ofício, a prevenção deve ser suscitada até o início do julgamento do recurso pelo colegiado ou monocraticamente pelo relator, sob

pena de preclusão, conforme o § 4º do citado artigo" (EDcl no REsp n. 1.732.723/MS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 27/11/2018), o que não foi observado pelo agravante. No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.567.277/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/8/2022, DJe 26/8/2022.

2. [...].

8. *Agravo interno a que se nega provimento.*

(AgInt no AREsp n. 1.973.027/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022.)

Quanto ao mérito propriamente dito, verifica-se que a alegação ministerial consiste em suposta ofensa ao art. 563 do Código de Processo Penal, por considerar que os atos foram anulados sem que se perquirisse a respeito do efetivo prejuízo. Contudo, conforme explicitado na decisão monocrática, a suspeição do magistrado foi verificada em razão de ele possuir 47 participações acionárias da Companhia em que se investigava a divulgação indevida de informações no mercado.

Nesse contexto, o acórdão recorrido consignou que "a condição que deu causa à mencionada suspeição já existia desde antes da instauração do IPL originário (sendo preexistente portanto ao início das investigações policiais), de modo que atinge todos os atos proferidos pelo Magistrado Dr. VITOR BARBOSA VALPUERTA naquele feito e nos correlacionados, por razões que, como visto acima, são bastante objetivas" (e-STJ fl. 228).

Registrou, no mais, que (e-STJ fl. 231):

A relação objetiva ou subjetiva do Magistrado com as partes, ainda que permita incursão casuística sobre análise de prejuízo, é situação circunstancial de maior gravidade e que, em regra, só comportarão ratificação em situações excepcionais, como, por exemplo, daquelas evidências que não são afetadas por derivação de ilicitude. Assim como a suspeição/impedimento decorrente de posição acionária guarda objetividade para a análise de violação da imparcialidade, evidências que retratassem, por exemplo, inevitable discovery ou evidências extraídas de fontes públicas, não deveriam ser alcançadas pela ilicitude, as demais, obtidas por decisão do Magistrado suspeito, seriam em regra alcançadas pelo vício.

Como visto, a Corte Regional, ao analisar o caso concreto, considerou que o fato de o juiz ser acionista da IRB BRASIL RESSEGUROS - companhia relacionada à investigação, uma vez que se averiguava a desvalorização de cotações de ações da companhia em virtude de divulgação indevida de informações supostamente inverídicas

ao mercado - já revelava o prejuízo, diante da ausência de imparcialidade aferível objetivamente. Dessa forma, reafirmo que não há se falar em ofensa ao art. 563 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO LAVA-JATO. SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. IMPARCIALIDADE. ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto por José Dirceu de Oliveira e Silva contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que denegou ordem pleiteada para o trancamento da Ação Penal nº 5018091-60.2017.4.04.7000, sob alegação de litispendência e continuidade delitiva entre essa e a Ação Penal nº 5045241-84.2015.4.04.7000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) a existência de litispendência e continuidade delitiva entre as ações penais referidas; (ii) de ofício, a nulidade dos atos processuais praticados por magistrado sob suspeição, em razão de falta de imparcialidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da imparcialidade do magistrado, garantido pela Constituição Federal (art. 5º, LIV) e pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos (art. 8º, 1), configura pressuposto processual de validade das decisões judiciais.

4. A atuação do ex-Juiz Sérgio Moro com relação ao recorrente foi declarada parcial pelo Supremo Tribunal Federal em relação a outros processos conexos da Operação Lava-Jato, tendo sido constatado o uso de prerrogativas judiciais para fins político-partidários e direcionamento processual.

5. As mensagens colhidas no âmbito da operação "Spoofing" revelaram cooperação indevida entre o magistrado e os procuradores da força-tarefa, demonstrando falta de isenção e comprometendo a lisura dos processos, inclusive na Ação Penal nº 5018091-60.2017.4.04.7000, objeto do presente recurso.

6. A parcialidade constatada constitui nulidade absoluta, exigindo a anulação dos atos processuais realizados sob a condução do magistrado suspeito.

IV. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

(RHC n. 159.412/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1. OPERAÇÃO "ROSA DOS VENTOS". SUSPEIÇÃO RECONHECIDA PELO TRF DA 3ª REGIÃO. 2. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO MARCO DA SUSPEIÇÃO. INCONGRUÊNCIA COM O FATO GERADOR DA SUSPEIÇÃO. 3. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO

PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, PARA RECONHECER A SUSPEIÇÃO DESDE O INÍCIO DAS INVESTIGAÇÕES.

1. A suspeição da Magistrada Federal já havia sido reconhecida, em 23/11/2017, no primeiro julgamento da exceção de suspeição, com efeitos a partir de 28/11/2017. No segundo julgamento, após a produção probatória determinada pelo Supremo Tribunal Federal, a suspeição foi reconhecida a partir de 15/8/2017, data em que ocorreu a audiência de custódia.

2. Não se tratando de suspeição superveniente, mas sim de suspeição reconhecida em virtude de prévio relacionamento entre as famílias da Magistrada e dos ora agravantes, que data de 2009, não há como se dar efeito prospectivo ao reconhecimento da suspeição, nem limitar a nulidade a partir da audiência de custódia, porquanto, reitere-se, o fato gerador da suspeição é anterior.

- "Conquanto tenha sido acolhida a exceção de suspeição, não foram anulados os atos anteriormente praticados pelo magistrado tido como suspeito, o que contraria, possivelmente, o princípio do processo justo, que assegura às partes um juiz independente e imparcial" (MC n. 22.717/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2014, DJe de 26/9/2014.)

3. Agravo regimental a que se dá provimento, para dar provimento ao recurso especial, reconhecendo a suspeição da Magistrada de origem desde o início das investigações, com os consectários legais.

(AgRg no REsp n. 1.969.892/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDF), relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/11/2022.)

Assim, em que pese o esforço argumentativo do combativo órgão ministerial, não foram apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada, motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Pelo exposto, **nego provimento** ao agravo regimental.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO QUINTA TURMA

AgRg no REsp 2.237.192 / RJ

Número Registro: 2025/0388019-9

PROCESSO ELETRÔNICO

MATÉRIA CRIMINAL

Número de Origem:

50005117520244020000 50418853620204025101 50420550820204025101 50420638220204025101
50457463020204025101 50951158520234025101 50959334220204025101

Sessão Virtual de 05/03/2026 a 11/03/2026

Relator do AgRg

Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Ministro Impedido

Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário

Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RECORRIDO : FERNANDO PASSOS

ADVOGADOS : BRUNO ARAUJO DUAILIBE PINHEIRO - MA006026

GUSTAVO ALVES PINTO TEIXEIRA - RJ123924

BRUNO QUEIROZ OLIVEIRA - CE015101B

ALBERTO DOS SANTOS MOREIRA - DF064783

JENIFFER LIMA DOS SANTOS - SP358124

LETÍCIA BRAZ MENDONÇA - SP417145

ASSUNTO : DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA - FALSIDADE
IDEOLÓGICA

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO : FERNANDO PASSOS
ADVOGADOS : BRUNO ARAUJO DUAILIBE PINHEIRO - MA006026
GUSTAVO ALVES PINTO TEIXEIRA - RJ123924
BRUNO QUEIROZ OLIVEIRA - CE015101B
ALBERTO DOS SANTOS MOREIRA - DF064783
JENIFFER LIMA DOS SANTOS - SP358124
LETÍCIA BRAZ MENDONÇA - SP417145

TERMO

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026 a 11/03/2026, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Impedido o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília, 11 de março de 2026